

0003423-09.2018.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Michele Meiriane Faria e

Jhonatan Wesley Augusto

Vistos.

Michele Meiriane Faria e Jhonatan Wesley Augusto foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e estão sendo processados por incursão no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal porque no dia 15 de janeiro de 2018, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0003423-09.2018.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003423-09.2018.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Michele Meiriane Faria e

Jhonatan Wesley Augusto

Vistos.

Michele Meiriane Faria e Jhonatan Wesley Augusto foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e estão sendo processados por incursão no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal porque no dia 15 de janeiro de 2018, por volta de 17h45min, na Rua Déa Freire, bairro Estiva, nesta cidade e comarca de Taubaté, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), um telefone celular da marca Samsung, modelo J7, avaliado em R\$ 700,00, em detrimento da vítima Yasmim Leme Uchoa.

Descreve a denúncia que os réus, previamente ajustados para a prática delitiva e com unidade de desígnios, dirigiram-se ao local dos fatos em uma bicicleta, estando a ré munida de uma faca. Já no local se depararam com a vítima, que caminhava em via pública na companhia de sua amiga Amanda. A ré as abordou e mediante grave ameaça, com o emprego de uma faca, anunciou o roubo. Enquanto isso, o réu ficou na bicicleta aguardando a ré, de maneira a assegurar a empreitada criminoso. A vítima e Amanda correram para direções opostas, porém, os réus seguiram a primeira,

exigindo-lhe o aparelho celular, a qual o entregou. Em seguida, os réus empreenderam fuga na bicicleta. Na Delegacia de Polícia a vítima e sua amiga Amanda reconheceram a ré como sendo aquela que as abordou e que portava uma faca. Além disso Denise, genitora de Amanda, estava próximo ao local dos fatos e visualizou ambos os réus em uma bicicleta momentos após o roubo (fls. 124/126).

Recebida a denúncia, em 12 de agosto de 2019 (fls. 128/129), os réus Jhonatan e Michele foram citados (fls. 161 e 163, respectivamente) e apresentaram respostas escritas à acusação, em que impugnaram a pretensão acusatória (fls. 168/169 e fls. 170/171 e documentos de fls. 172/173, respectivamente).

Saneado o processo (fls. 174), designou-se audiência de instrução, a qual restou prejudicada ante a notícia de que os réus se encontravam presos, sendo redesignada para nova data (fls. 195) e, após, redesignada novamente (fls. 229/231).

Autorizado pelo Provimento CSM nº 2564/2020 o retorno gradativo dos serviços presenciais nos órgãos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, realizou-se audiência de instrução por meio de teleconferência, na qual se decretou a revelia da ré Michele, ante sua ausência ao ato, procedendo-se à inquirição da vítima, das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e ao interrogatório do réu Jhonatan.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a absolvição dos réus, porquanto embora comprovada a materialidade do delito, remanescem dúvidas sobre a autoria, negada pelos réus e não demonstrada pela prova oral produzida em juízo, já que na fase inquisitiva a vítima e a testemunha Amanda reconheceram a ré por meio de fotografias, assim como a testemunha Denise reconheceu ambos os réus, mas em audiência judicial a vítima e as testemunhas não ratificaram o reconhecimento antes efetivado, pois a ré não compareceu em juízo, impossibilitando a confirmação do ato, e Amanda e Denise disseram sequer se recordar de terem-no efetivado, devendo favorecer os réus a dúvida sobre sua participação na prática delitiva.

A Defesa dos réus reiterou o pedido de improcedência da ação, ante a insuficiência probatória.

A audiência foi realizada e gravada mediante utilização da plataforma Microsoft Teams e posteriormente salva no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 297/298).

É o relatório.
Decido.

Os réus estão sendo acusados do cometimento do crime de roubo, mediante concurso de pessoas.

Quando inquiridas, pela autoridade policial e em juízo, Amanda Caroline dos Santos Sila e Yasmim Leme Uchoa descreveram que caminhavam juntas pela rua quando um casal passou por elas de bicicleta. O condutor da bicicleta parou e a mulher dela desceu, aproximou-se na posse de uma faca e em tom de ameaça anunciou o roubo, determinando-lhes que não corressem. Não obstante, cada qual das amigas correu para direções opostas. Yasmim portava uma mochila e a mulher a puxou e apontou uma faca na direção da vítima, exigindo-lhe o celular. Após a entrega do aparelho, a mulher soltou a vítima, evadindo-se a seguir com o rapaz, de bicicleta. Quando do roubo o rapaz ficou parado, segurando a bicicleta, visualizando a cena.

Denise Priscila dos Santos, mãe de Amanda, não visualizou os fatos, mas estando em seu carro a aguardar sua filha e a vítima, chegou a ver quando um casal passou pelo veículo fazendo uso de bicicleta. Cientificada posteriormente, por sua filha, a respeito do roubo, foi à Delegacia de Polícia, onde afirmou à autoridade policial que era a ré que estava na companhia do réu, ambos em uma bicicleta, e os

reconheceu por meio de fotografias.

Também Amanda e Yasmim, na Delegacia de Polícia, reconheceram a ré, por meio de fotografias, como sendo a autora do roubo. Não tiveram condições de apontar o réu como autor da conduta porque não viram sua fisionomia.

Ocorre que em juízo, conquanto Yasmim tenha confirmado o reconhecimento da ré efetivado na Delegacia de Polícia, acoimando-o de seguro e indubitado, não mais se recordava das características da ré e não conseguiu descrevê-las, senão genericamente. E sequer pode identificá-la em juízo, porquanto a ré não se fez presente à audiência para instrução do processo, quedando-se revel. Outrossim, não se recordou das características físicas do réu, presente ao ato, e não o reconheceu.

Por seu turno, Amanda e sua mãe Denise afirmaram em juízo não se recordar de ter efetuado reconhecimento na delegacia, nem mesmo fotográfico, e não se recordar da fisionomia dos réus e não ter condições de reconhecer o réu presente em audiência, razão para que a providência nem tenha sido adotada.

Em conclusão, os reconhecimentos fotográficos efetivados na fase policial não foram ratificados em juízo, exceto por Yasmim no que atine à segurança que lhe adveio do ato, mas nem ela, nem as demais testemunhas, procederam a reconhecimento da ré em audiência judicial, não só porque esta não compareceu ao ato, mas também porque não mais se recordavam de suas características pessoais, de modo que sequer puderam descrevê-las.

Não bastasse, quando interrogados na fase policial ambos os réus negaram a autoria do delito, dizendo desconhecer o roubo e a pessoa da vítima, referindo que na ocasião eram usuários de substância entorpecente, mas negando a prática do crime para satisfazer o vício, creditando a acusação a provável confusão por parte das vítimas quanto aos agentes, já que o local dos fatos é comumente utilizado por muitos usuários de drogas, tanto homens como mulheres.

Também ao juízo o réu negou a prática do delito, enquanto a ré, revel, não apresentou sua narrativa para os fatos.

Conclui-se que, a despeito de provada a materialidade do delito por Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 e 76/78), Relatório de Investigações (fls. 19/21), Autos de Reconhecimento Fotográfico da ré por Amanda e Yasmim e de ambos os réus por Denise (fls. 23, 70 e 25, respectivamente), e Auto de Avaliação do aparelho de telefone celular Samsung J7 (fls. 64), não há provas de autoria, produzidas sob o crivo do contraditório, suficientes ao ensejo de condenação, já que não ratificadas em juízo as provas da fase inquisitiva, o que desatende ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e absolvo Michele Meiriane Faria e Jhonatan Wesley Augusto da acusação de incursão no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Faculto permaneçam os réus em liberdade consoante se verificou ao longo do trâmite processual.

Publique-se. Intimem-se.

Ao trânsito em julgado, dê-se destinação a objetos e valores eventualmente apreendidos, procedam-se às anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe.

Taubaté, 21 de janeiro de 2022.
(somente nesta data em razão da interrupção do exercício de atividades
jurisdicionais para tratamento de saúde)

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA